

집합투자증권 투자매매·투자중개 내부통제 규정 개정안

1. 개정 이유

집합투자증권 판매 이벤트 등에 따라 투자자 또는 거래상대방에게 재산상 이익을 제공하거나 수령할 경우 발생할 수 있는 불건전 영업행위를 방지하고, 직원의 금융투자상품 등의 매매에 관한 내용과 용어의 정의 명확화 등 일부 미비한 사항을 정비하려는 것임

집합투자증권 투자매매·투자중개 내부통제 규정 일부개정훈령안

2. 주요 내용

가. 집합투자증권 판매 관련 재산상 이익의 제공 및 수령에 관한 사항을 별도 장(帳)으로 신설(제9장, 8개 조문)

- 1) 불건전 영업행위의 금지 및 재산상 이익의 정의(제37조)
- 2) 재산상 이익으로 보지 않는 경우(제38조)
- 3) 부당한 재산상 이익의 제공 및 수령금지(제39조)
- 4) 재산상 이익의 가치 산정(제40조)
- 5) 재산상 이익의 제공기준(제41조) 및 수령기준(제42조)
- 6) 재산상 이익의 제공 및 수령내역 공시(제43조) 및 기록·보관(제44조)

나. 관리자 및 직원의 금융투자상품 등의 매매시 준수사항을 조문 형식에 맞게 항을 구분하여 의미 명확화(제36조)

다. 우정사업본부 집합투자증권 총괄부서, 사업부서 등으로 혼재되어 있는 용어를 소관부서로 통일(제3조, 제4조, 제7조, 제13조, 제15조, 제19조, 제22조, 제23조, 제35조) 등

3. 시행일자 : 2025. 2. 24.

우정사업본부 훈령 제962호

집합투자증권 투자매매·투자중개 내부통제 규정 일부개정훈령안

집합투자증권 투자매매·투자중개 내부통제 규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제3조제1항제6호 본문 중 "본부의 집합투자증권 총괄부서"를 "우정사업본부(이하 '본부'라 한다)의 집합투자증권 소관부서(이하 '소관부서'라 한다)"로 하고, 같은 조 제2항 중 "규정, 훈령 및 규정"을 "규정"으로 한다.

제4조 중 "우정사업본부(이하 '본부'라 한다)의 집합투자증권 총괄부서 및 책임자는 집합투자증권"을 "본부 소관부서 책임자는 집합투자증권과"로 한다.

제7조제4항 중 "집합투자증권 사업부서"를 "본부 소관부서"로 한다.

제9조제2항 전단 중 "집합투자증권 사업부서"를 "소관부서"로 한다.

제12조제1항 중 "집합투자증권"을 "집합투자증권과"로 하고, 같은 조 제2항 중 "직원"을 "제보자가"로 한다.

제13조제1항 중 "집합투자증권 사업부서"를 "소관부서"로, "결과,"를 "결과, 관리자 및"으로, "해당"을 "해당 관리자 및"으로 하고, 같은 조 제2항 중 "당해"를 각각 "해당 관리자 및"으로 한다.

제15조제2항 중 "집합투자증권 사업부서"를 "소관부서"로 한다.

제19조제1항 및 제3항 중 "집합투자증권 사업부서"를 각각 "소관부서"로

하고, 같은 항 중 "제출받는다"를 "제출받아야 한다"로 한다.

제21조제3항 중 "「금융투자업규정」 제4-19조 및 제4-20조"를 "「금융투자업규정」 제4-18조부터 제4-20조까지"로 한다.

제22조제1항 각 호 외의 부분 중 "준법감시인이 제7조 및 9조에 따라 준법감시업무를 위임하는"을 "제7조 및 제9조에 따라 준법감시인으로부터 준법감시업무를 위임받는"으로 하고, 같은 조 제2항 중 "고객인 경우에는"을 "고객의"로 하며, 같은 조 제3항 중 "사업부서"를 "소관부서"로 한다.

제23조제1항 및 제2항 중 "본부의 집합투자증권 사업부서"를 각각 "본부 소관부서"로 한다.

제26조 전단 중 "관리자, 직원 및 책임자 등"을 "책임자, 관리자 및 직원"으로 한다.

제27조 중 "관리자, 직원 및 책임자는"을 "책임자, 관리자 및 직원은"으로 한다.

제28조제1항 및 제2항 중 "직원"을 각각 "책임자, 관리자 및 직원"으로 한다.

제32조제2항제6호 중 "직원"을 "관리자 및 직원 등"으로 한다.

제35조 중 "집합투자증권을 총괄하는 부서"를 "본부 소관부서"로, "「우정사업본부 개인정보보호 규정」"을 "「우정사업본부 개인정보 보호 규정」"으로 한다.

제8장의 제목 "집합투자증권 관련 직원의 금융투자상품 등의 매매"를 "

관리자 및 직원의 금융투자상품 등의 매매"로 한다.

제36조제2항 중 "제2항제4호에 해당하는 가상자산"을 "제2조제4호에 해당하는 가상자산(이하 '금융투자상품 등'이라 한다)"으로 하고, 같은 조 제3항을 다음과 같이 한다.

③ 관리자 및 직원은 집합투자증권 판매 관련 부서 근무 중에 상속, 증여, 증자, 전환권의 행사 및 신주인수권의 행사 등으로 금융투자상품 등을 보유하게 되는 때에는 사유 발생일로부터 1개월 이내에 그 내역을 별지 제6호 서식 "금융투자상품 등 보유 신고서"에 기재하여 내부 통제담당자 또는 준법감시인에게 신고하여야 한다.

제36조제4항 각 호 외의 부분을 다음과 같이 한다.

관리자 및 직원은 자기계산에 의하여 제2항 및 제3항에 따른 금융투자상품 등을 매매하고자 하는 경우 자기의 명의로 하여야 하며, 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

제36조제5항 중 "제2항 내지 제4항, 제6항에 따라 금융투자상품"을 "금융투자상품"으로 한다.

제9장의 제목 "기타업무 행위 시 준수 사항"을 "재산상 이익의 제공 및 수령"으로 한다.

제37조부터 제40조까지를 각각 제45조부터 제48조까지로 하고, 제37조부터 제44조까지를 각각 다음과 같이 신설한다.

제37조(불건전 영업행위의 금지) 자본시장법 제71조 및 같은 법 시행령 제68조에 따라 책임자, 관리자 및 직원은 투자자 또는 거래상대방(투

자자 또는 거래상대방이 법인, 그 밖의 단체인 경우 그 임직원을 포함한다. 이하 이 장에서 같다)에게 투자매매계약의 체결 또는 투자중개계약의 체결 등 업무와 관련하여 제공하거나 제공받는 금전, 물품, 편익 등(이하 이 장에서는 ‘재산상 이익’이라 한다)의 범위가 일반인이 통상적으로 이해하는 수준에 반해서는 아니 된다.

제38조(재산상 이익으로 보지 않는 경우) 투자자 또는 거래상대방에게 제공하는 금전, 물품, 편익 등이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우는 재산상 이익으로 보지 아니한다.

1. 금융투자상품에 대한 가치분석·매매정보 또는 주문의 집행 등을 위하여 자체적으로 개발한 소프트웨어 및 해당 소프트웨어의 활용에 불가피한 컴퓨터 등 전산기기
2. 우정사업본부가 자체적으로 작성한 조사분석자료
3. 경제적 가치가 5만 원 이하인 물품·식사·신유형상품권(공정거래위원회 신유형 상품권 표준약관에 따른 물품 제공형 신유형 상품권 및 사용처가 특정 유형의 물품으로 한정된 금액형 신유형 상품권을 말한다)·거래실적에 연동되어 거래상대방에게 차별 없이 지급되는 포인트·마일리지
4. 20만 원 이하의 경조비 및 조화·화환
5. 국내에서 불특정 다수를 대상으로 개최되는 세미나 또는 설명회에서 1인당 재산상 이익의 제공금액을 산정하기 곤란한 경우 그 비용. 이 경우 준법감시인에게 그 비용의 적정성 등을 사전에 확인받아야

한다.

6. 위탁매매수수료, 입출금 수수료 등 부가서비스 수수료 및 이자율의 할인·면제 등 우정사업본부가 직접 수취하는 보수·수수료 등의 할인·면제. 다만, 유관기관 수수료 등 우정사업본부가 직접 수취하지 않는 수수료는 제외한다.

7. 비대면 실명확인을 위한 이체 금액 1원

제39조(부당한 재산상 이익의 제공 및 수령금지) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 재산상 이익을 제공하거나 제공받아서 아니 된다.

1. 경제적 가치의 크기가 일반인이 통상적으로 이해하는 수준을 초과하는 경우
2. 재산상 이익의 내용이 사회적 상규에 반하거나 거래상대방의 공정한 업무수행을 저해하는 경우
3. 재산상 이익의 제공 또는 수령이 비정상적인 조건의 금융투자상품 매매거래, 투자자문계약, 투자일임계약 또는 신탁계약의 체결 등의 방법으로 이루어지는 경우
4. 법인 기타 단체의 고유재산관리업무를 수행하는 자에게 금전, 상품권, 금융투자상품 등을 제공하는 경우. 다만, 사용범위가 공연·운동경기 관람, 도서·음반 구입 등 문화활동으로 한정된 상품권을 제공하는 경우는 제외한다.
5. 재산상 이익의 제공 또는 수령이 위법·부당행위의 은닉 또는 그

대가를 목적으로 하는 경우

6. 거래상대방만 참석한 여가 및 오락활동 등에 수반되는 비용을 제공
하는 경우

7. 금융투자상품 및 경제정보 등과 관련된 전산기기의 구입이나 통신
서비스 이용에 소요되는 비용을 제공하는 경우. 다만, 제38조제1호에
해당하는 경우는 제외한다.

8. 집합투자회사가 자신이 운용하는 집합투자기구의 집합투자증권의
판매실적에 연동하여 이를 판매하는 우정사업본부(그 책임자, 관리
자 및 직원을 포함한다)에게 재산상 이익을 제공하는 경우

9. 동일 판매촉진 활동 내에서 동일 거래상대방에 대한 한도 없이
거래금액에 비례하여 재산상 이익을 제공하는 경우

제40조(재산상 이익의 가치 산정) 재산상 이익의 가치는 다음 각 호와
같이 산정한다.

1. 금전의 경우 해당 금액

2. 물품의 경우 구입비용

3. 접대의 경우 해당 접대에 소요된 비용. 다만, 우정사업본부 책임자,
관리자 및 직원과 거래상대방이 공동으로 참석한 경우 해당 비용은
전체 소요경비 중 거래상대방이 점유한 비율에 따라 산정된 금액으
로 한다.

4. 연수·기업설명회·기업탐방·세미나의 경우 거래상대방에게 직접
적으로 제공되었거나 제공받은 비용

5. 제1호부터 제4호까지에 해당하지 아니하는 재산상 이익의 경우 해
당 재산상 이익의 구입 또는 제공에 소요된 실비

제41조(재산상 이익의 제공 기준) ① 관리자 및 직원은 동일 투자자 또
는 거래상대방에게 5만 원 초과 100만 원 이하인 물품 또는 식사 등
편익을 제공하거나 100만원 이하인 금전, 상품권, 금융투자상품 등을
제공하고자 하는 경우(추첨 기타 우연성을 이용하는 방법 등으로 선정
된 경우를 포함하며, 1일 누적 금액 100만 원 이하에 한한다) 그 목적,
내용, 일자, 상대방 및 경제적 가치 등을 책임자(본부의 경우에는 소관
부서장)로부터 사전 승인을 받아야 한다.

② 해당 관리자 및 직원은 투자자 또는 거래상대방별로 제공하려는 재
산상 이익이 1일 누적 금액 100만원을 초과하는 금전, 상품권, 금융투
자상품, 물품 또는 식사 등의 편익인 경우 책임자(본부의 경우에는 소
관부서장) 및 준법감시인의 사전 승인을 받아야 한다.

③ 관리자 및 직원은 제1항 및 제2항에 따라 사전 승인을 요청하는 경
우 제39조에서 규정한 부당한 재산상 이익의 제공에 해당되는지 여부
를 먼저 검토하여야 한다.

제42조(재산상 이익의 수령 기준) 관리자 및 직원이 집합투자증권 업무
와 관련하여 거래상대방으로부터 재산상 이익을 수령하는 경우에는
「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」 및 그 하위 법령과
규정에서 정하고 있는 사항을 따르되, 수령 시 그 목적, 내용, 일자, 상
대방 및 경제적 가치 등을 책임자(본부의 경우 소관부서장)의 사전 승

인을 받아야 한다.

제43조(공시) ① 「금융투자업규정」 제4-18조제2항에 따라 본부 소관부서장은 금전·물품·편익 등 재산상 이익을 10억 원(최근 5개 사업연도를 합산한 금액을 의미한다)을 초과하여 특정 투자자 또는 거래 상대방에게 제공하거나 특정 투자자 또는 거래상대방으로부터 제공받은 경우 그 내용을 인터넷 홈페이지 등을 통하여 공시하여야 한다.

② 제1항에 따라 재산상 이익의 제공 또는 수령에 관한 공시를 하는 경우 다음 각 호의 사항을 포함하여야 한다.

1. 제공(수령)기간
2. 제공받은 자(우정사업본부가 수령한 경우에는 제공한 자)가 속하는 업종(한국표준산업분류상 업종별 세세분류에 따른 업종을 말한다)
3. 제공(수령)목적
4. 제1호의 기간 중 제공(수령)한 경제적 가치의 합계액

제44조(기록·보관) ① 본부 소관부서장은 재산상 이익을 제공하거나 제공받은 경우 그 목적, 내용, 일자, 거래상대방, 경제적 가치 등을 5년 이상의 기간 동안 기록·보관 하여야 한다.

② 본부 소관부서장은 우정청별 재산상 이익의 제공 및 수령 내역의 기록·보관에 관한 사항을 각 우정청 관리자에게 위임할 수 있다.

제45조 앞에 장 번호 및 제목을 다음과 같이 신설한다.

제10장 기타업무 행위 시 준수 사항

제48조(중전의 제40조)를 다음과 같이 한다.

제48조(다른 법규와의 관계) 그 밖에 이 규정에서 정하지 않은 사항은

「금융회사의 지배구조에 관한 법률」, 자본시장법, 금융소비자보호법, 「금융투자업규정」, 「우정사업본부 내부통제 규정」, 「자금운용관리 내부통제 지침」, 한국금융투자협회 「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정」 등을 준용한다.

부 칙 <제962호, 2025.02.24.>

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

신·구조문대비표

현행	개정안
제3조(용어의 정의) ① 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.	제3조(용어의 정의) ① ----- -----.
1. ~ 5. (생략)	1. ~ 5. (현행과 같음)
6. “관리자”란 본부의 집합투자증권 총괄부서의 집합투자증권 담당직원, “책임자” 소속의 지방우정청(이하 ‘우정청’이라 한다) 예금영업과장·금융영업팀장과 그 소속 집합투자증권 담당 직원, 총괄우체국(이하 ‘총괄국’이라 한다)의 영업과장 및 경영지도실장, 금융영업실장·고객지원실장·금융팀장 등 중간 관리자로 집합투자증권 관련자를 말한다. 단, 사무분장에 따라 집합투자증권 판매에 관여하지 않는 경우 제외한다.	6. ----- <u>우정사업본부(이하 ‘본부’라 한다)의 집합투자증권 소관부서(이하 ‘소관부서’라 한다)</u> ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----.
7. (생략)	7. (현행과 같음)
② 그 밖에 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 ‘자본시장법’이라 한다) 및 같은	② ----- ----- ----- -----

법 시행령, 「금융소비자보호에 관한 법률」(이하 ‘금융소비자보호법’이라 한다) 및 같은 법 시행령, 「전자금융거래법」, 금융위원회 및 금융감독원의 규정, 한국금융투자협회 및 한국거래소의 규정, 훈령 및 규정 등에서 정하는 바에 따른다.	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- <u>규정</u> ----- -----.
제4조(영업 규정 등의 제정) <u>우정사업본부(이하 ‘본부’라 한다)의 집합투자증권 총괄부서 및 책임자는 집합투자증권 관련하여 필요한 세부사항을 별도의 세칙이나 영업규정을 제정하여 운영하여야 한다.</u>	제4조(영업 규정 등의 제정) <u>본부 소관부서 책임자는 집합투자증권과</u> ----- ----- ----- ----- -----.
제7조(준법감시인) ① ~ ③ (생략)	제7조(준법감시인) ① ~ ③ (현행과 같음)
④ 준법감시인은 <u>집합투자증권 사업부서</u> 에 내부통제담당자를 지정할 수 있다.	④ ----- <u>본부 소관부서</u> ----- -----.
⑤ (생략)	⑤ (현행과 같음)
제9조(준법감시 지원조직의 운영과 업무의 위임) ① (생략)	제9조(준법감시 지원조직의 운영과 업무의 위임) ① (현행과 같음)
② 준법감시인은 준법감시업무 중 일부를 본부 <u>집합투자증권</u>	② ----- <u>소관부서</u> -----

사업부서, 우정청 또는 총괄국 내부통제담당자, 관리자 등에게 위임할 수 있으며, 이 경우 위임 의 범위와 책임의 한계 등이 명 확히 구분되어야 한다.	----- ----- ----- ----- -----.
제12조(내부상담·제보센터 운영)	제12조(내부상담·제보센터 운영)
① 준법감시인 또는 우정청 내 부통제담당자는 <u>집합투자증권</u> 관련된 내부통제의 효율적 운영 을 위하여 내부상담·제보센터 를 운영할 수 있으며 이에 필요 한 세부운영규정을 정할 수 있 다.	① ----- ----- <u>집합투자증권과</u> ----- ----- ----- ----- ----- -----.
② 내부상담·제보센터는 제보 자의 비밀이 보장되는 등 <u>직원</u> <u>의</u> 용이하게 이용할 수 있는 방 식으로 구축·운영되어야 한다.	② ----- ----- <u>제보</u> <u>자가</u> ----- -----.
③·④ (생략)	③·④ (현행과 같음)
제13조(위법·부당행위에 대한 조 치 등) ① 준법감시인 또는 본 부 <u>집합투자증권 사업부서</u> , 우 정청·총괄국 내부통제담당자 는 관계 법규 및 이 규정의 준 수 여부에 대한 점검 <u>결과</u> , 직원 의 위법·부당행위를 발견한 경 우 유사 행위가 재발하지 아니	제13조(위법·부당행위에 대한 조 치 등) ① ----- -- <u>소관부서</u> ----- ----- ----- ----- <u>결과, 관리</u> <u>자 및</u> ----- -----

하도록 <u>해당</u> 직원에 대한 제재, 내부통제제도의 개선 등 필요한 조치를 신속히 취하여야 한다.	----- <u>해당 관리자 및</u> ----- ----- -----.
② 제1항에 따른 준법감시인 등 의 조치에 대하여 <u>당해</u> 직원은 관련 절차에 따라 1개월 이내 이의를 신청할 수 있다. 이 경우 <u>당해</u> 직원은 그 사유를 명확히 하고 필요한 증빙자료를 첨부하 여야 한다.	② ----- ----- <u>해당 관리자</u> <u>및</u> ----- -----. ----- <u>해당 관리자 및</u> ----- -----.
제15조(법규준수) ① (생략)	제15조(법규준수) ① (현행과 같 음)
② 관리자 및 직원은 법규 준수 여부를 확인 받기 위해 별지 제 1호 서식 “법규준수 확인서”를 매년 1월 10일까지, 진출 또는 퇴직의 경우 해당 진출일 또는 퇴직일까지 준법감시인 또는 본 부 <u>집합투자증권 사업부서</u> , 우 정청·총괄국 내부통제담당자 에게 제출하여야 한다.	② ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- <u>소관부서</u> ----- -----.
③ (생략)	③ (현행과 같음)
제19조(준법서약 및 교육) ① 관 리자 및 직원은 준법서약서(별 지 제2호 서식)를 작성하여 준 법감시인 또는 본부 <u>집합투자증</u>	제19조(준법서약 및 교육) ① --- ----- ----- ----- <u>소관부서</u> ---

권 사업부서, 우정청·총괄국 내부통제담당자에게 전입 후 10영업일 이내 제출하여야 한다.	----- ----- -----.
② (생략)	② (현행과 같음)
③ 준법감시인 또는 본부 집합투자증권 사업부서, 우정청·총괄국 내부통제담당자는 전입한 관리자 및 직원에 대해 10영업일 이내 전입교육을 실시하고, “전입교육확인서”(별지 제3호 서식)를 제출받는다.	③ ----- 소관부서----- ----- ----- ----- ----- 제출받아야 한다.
제21조(영업의 원칙) ①·② (생략)	제21조(영업의 원칙) ①·② (현행과 같음)
③ 직원은 자본시장법 제71조 및 같은 법 시행령 제68조, 「금융투자업규정」 제4-19조 및 제4-20조 등 관계 법규에서 금지하는 행위 및 그 밖에 투자자보호, 건전한 거래질서를 해할 수 있는 행위를 하여서는 아니 된다.	③ ----- 「금융투자업규정」 제4-18조부터 제4-20조까지 ----- ----- ----- ----- -----.
제22조(영업활동에 관한 통제) ① 준법감시인이 제7조 및 9조에 따라 준법감시업무를 위임하는 내부통제담당자는 다음 각 호의 요건을 모두 구비한 자이어야	제22조(영업활동에 관한 통제) ① 제7조 및 제9조에 따라 준법감시인으로부터 준법감시업무를 위임받는 ----- -----

한다.	-----.
1.·2. (생략)	1.·2. (현행과 같음)
② 제1항에 따른 내부통제담당자 또는 관리자는 집합투자증권의 거래에 관한 지식과 경험이 부족하여 직원의 투자권유에 사실상 의존하는 <u>고객인 경우에는</u> 계좌를 별도로 구분하여 이들 계좌의 매매거래상황 등을 주기적으로 점검하고, 직원의 투자권유 등 업무를 수행할 때 관련 법규 및 내부통제 규정을 준수하고 있는지 여부를 감독하여야 한다.	② ----- ----- ----- ----- <u>고객의</u> ----- ----- ----- ----- -----.
③ 본부 <u>사업부서</u> 내부통제담당자는 투자성향에 맞지 않는 금융투자상품에 투자하거나, 투자권유를 희망하지 않고 투자한 투자자의 온라인거래 내역에 대해 불완전판매 여부 등을 사후 확인 할 수 있다.	③ -- <u>소관부서</u> ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----.
④ ~ ⑧ (생략)	④ ~ ⑧ (현행과 같음)
제23조(투자자 예탁자산의 보관·관리) ① <u>본부의 집합투자증권 사업부서</u> 는 투자자예탁금을 증권금융회사에 예치 또는 신탁하	제23조(투자자 예탁자산의 보관·관리) ① <u>본부 소관부서</u> ----- ----- -----

여야 한다.	-----.
② <u>본부의 집합투자증권 사업부</u>	② <u>본부 소관부서</u> -----
<u>서</u> 는 금융투자상품의 매매, 그	-----
밖의 거래에 따라 보관하게 되	-----
는 투자자 소유의 증권 등을 관	-----
련 법에 따라 투자자의 재산임	-----
을 명시하고 한국예탁결제원에	-----
예탁하여야 한다.	-----.
제26조(금융사고 예방) <u>관리자, 직</u>	제26조(금융사고 예방) <u>책임자, 관</u>
<u>원 및 책임자</u> 등은 위법·부당	<u>리자 및 직원</u> -----
한 행위를 함으로써 우정관서	-----
또는 금융거래자에게 손실을 초	-----
래하거나 금융질서를 문란하게	-----
하지 않도록 「우체국금융 사고	-----
예방 규정」을 준수하여야 한	-----
다. 또한 파산 및 급여가 압류된	---. -----
직원은 집합투자증권 업무를 수	-----
행하여서는 아니 된다.	-----.
제27조(우체국금융 자금세탁 방지	제27조(우체국금융 자금세탁 방지
업무 규정 준용) <u>관리자, 직원</u>	업무 규정 준용) <u>책임자, 관리자</u>
<u>및 책임자</u> 는 의심스러운 거래보	<u>및 직원</u> 은 -----
고(STR), 고객현금거래보고(C	-----
TR) 및 고객확인 의무(CDD) 등	-----
을 원활하게 수행할 수 있도록	-----
「우체국금융 자금세탁방지 업	-----
무 규정」을 준수하여 집합투자	-----

증권 업무에 적용하여야 한다.	-----.
제28조(고객이익 우선) ① 고객	제28조(고객이익 우선) ① -----
의 이익은 우정관서와 <u>직원</u> 의 이익	----- <u>책임자, 관리</u>
에 우선되어야 한다.	<u>자 및 직원</u> -----.
② 우정관서의 이익은 <u>직원</u> 의	② ----- <u>책임자,</u>
이익에 우선되어야 한다.	<u>관리자 및 직원</u> -----.
③ (생 략)	③ (현행과 같음)
제32조(비밀정보의 관리) ① (생	제32조(비밀정보의 관리) ① (현
략)	행과 같음)
② 집합투자증권 관련 비밀정보	② -----
(이하 ‘비밀정보’라 한다)는 다	-----
음과 같이 관리되어야 한다.	-----.
1. ~ 5. (생 략)	1. ~ 5. (현행과 같음)
6. 외부의 이해관계자와 비밀유	6. -----
지 협약 등을 맺는 경우 관련	-----
<u>직원</u> 은 비밀유지 의무를 성실	<u>관리자 및 직원 등</u> -----
히 이행하여야 한다.	-----.
7. ~ 12. (생 략)	7. ~ 12. (현행과 같음)
③ (생 략)	③ (현행과 같음)
제35조(정보보안 및 개인정보보호	제35조(정보보안 및 개인정보보호
규정 준용) <u>집합투자증권을 총</u>	규정 준용) <u>본부 소관부서</u> ----
<u>괄하는 부서</u> 는 신용정보 관리·	-----
보호 정책을 수립하고, 이의 실	-----
행을 담보할 수 있도록 「우정	-----
사업본부 정보보안 기본규정」,	-----
「우정사업본부 개인신용정보	-----

보호 규정」 및 「우정사업본부
개인정보보호 규정」 등을 준수
하여 집합투자증권 업무에 적용
하여야 한다.

제8장 집합투자증권 관련 직원의
금융투자상품 등의 매매

제36조(금융투자상품 등의 매매거
래 제한) ① (생 략)
② 관리자 및 직원은 특별한 사
유가 없는 한 근무를 개시한 날
로부터 10영업일 내에 본인 이
름 또는 본인의 계산으로 보유
하고 있는 자본시장법 시행령
제64조제2항 각 호에 해당하는
금융투자상품 및 「과학기술정
보통신부 공무원 행동강령」 제
2항제4호에 해당하는 가상자산
의 내역을 별지 제6호 서식 “금
융투자상품 등 보유 신고서”에
기재하여 내부통제담당자 또는
준법감시인에게 신고하여야 한
다.

③ 관리자 및 직원은 자기계산
에 의하여 제2항에 해당하는 금
융투자상품 및 가상자산(이하
‘금융투자상품 등’이라 한다)을

----- 「우정사업본부
개인정보 보호 규정」 -----

-----.

제8장 관리자 및 직원의
금융투자상품 등의 매매

제36조(금융투자상품 등의 매매거
래 제한) ① (현행과 같음)
② -----

----- 제
2조제4호에 해당하는 가상자산
(이하 ‘금융투자상품 등’이라 한
다)-----

-----.

③ 관리자 및 직원은 집합투자
증권 판매 관련 부서 근무 중에
상속, 증여, 증자, 전환권의 행
사 및 신주인수권의 행사 등으

매매하고자 하는 경우 자기의
명의로 하여야 한다.

④ 관리자 및 직원은 집합투자
증권 판매 관련 부서 근무 중에
상속, 증여, 증자, 전환권의 행
사 및 신주인수권의 행사 등으
로 금융투자상품 등을 보유하게
되는 때에는 사유 발생일로부터
1개월 이내에 그 내역을 별지
제6호 서식 “금융투자상품 등
보유 신고서”에 기재하여 내부
통제담당자 또는 준법감시인에
게 신고하여야 한다.

1. ~ 3. (생 략)

⑤ 관리자 및 직원은 제2항 내
지 제4항, 제6항에 따라 금융투
자상품 등을 매매한 때에는 정
당한 사유가 없는 한 매매한 날
로부터 10영업일 내에 매매내역
을 기재한 별지 제8호 서식 “금
융투자상품 등 변동 신고서”를

로 금융투자상품 등을 보유하게
되는 때에는 사유 발생일로부터
1개월 이내에 그 내역을 별지
제6호 서식 “금융투자상품 등
보유 신고서”에 기재하여 내부
통제담당자 또는 준법감시인에
게 신고하여야 한다.

④ 관리자 및 직원은 자기계산
에 의하여 제2항 및 제3항에 따
른 금융투자상품 등을 매매하고
자 하는 경우 자기의 명의로 하
여야 하며, 다음 각 호의 사항을
준수하여야 한다.

1. ~ 3. (현행과 같음)

⑤ ----- 금융투자상
품 -----

내부통제담당 또는 준법감시인에게 제출하여야 한다.

⑥ ~ ⑨ (생략)

제9장 기타업무 행위 시 준수 사항

<신 설>

<신 설>

-----.

⑥ ~ ⑨ (현행과 같음)

제9장 재산상 이익의 제공 및 수령

제37조(불건전 영업행위의 금지)

자본시장법 제71조 및 같은 법 시행령 제68조에 따라 책임자, 관리자 및 직원은 투자자 또는 거래상대방(투자자 또는 거래상대방이 법인, 그 밖의 단체인 경우 그 임직원을 포함한다. 이하 이 장에서 같다)에게 투자매매 계약의 체결 또는 투자중개계약의 체결 등 업무와 관련하여 제공하거나 제공받는 금전, 물품, 편익 등(이하 이 장에서는 ‘재산상 이익’이라 한다)의 범위가 일반인이 통상적으로 이해하는 수준에 반해서는 아니 된다.

제38조(재산상 이익으로 보지 않는 경우) 투자자 또는 거래상대방에게 제공하는 금전, 물품, 편익 등이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우는 재산상 이익으로 보지 아니한다.

1. 금융투자상품에 대한 가치분석·매매정보 또는 주문의 집행 등을 위하여 자체적으로 개발한 소프트웨어 및 해당 소프트웨어의 활용에 불가피한 컴퓨터 등 전산기기
2. 우정사업본부가 자체적으로 작성한 조사분석자료
3. 경제적 가치가 5만 원 이하인 물품·식사·신유형상품권(공정거래위원회의 신유형 상품권 표준약관에 따른 물품 제공형 신유형 상품권 및 사용처가 특정 유형의 물품으로 한정된 금액형 신유형 상품권을 말한다)·거래실적에 연동되어 거래상대방에게 차별 없이 지급되는 포인트·마일리지
4. 20만 원 이하의 경조비 및 조화·화환
5. 국내에서 불특정 다수를 대상으로 개최되는 세미나 또는 설명회로서 1인당 재산상 이익의 제공금액을 산정하기 곤란한 경우 그 비용. 이 경우

<신 설>

준법감시인에게 그 비용의 적정성 등을 사전에 확인받아야 한다.

6. 위탁매매수수료, 입출금 수수료 등 부가서비스 수수료 및 이자율의 할인·면제 등 우정사업본부가 직접 수취하는 보수·수수료 등의 할인·면제.
다만, 유관기관 수수료 등 우정사업본부가 직접 수취하지 않는 수수료는 제외한다.

7. 비대면 실명확인을 위한 이체 금액 1원

제39조(부당한 재산상 이익의 제공 및 수령금지) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 재산상 이익을 제공하거나 제공받아서 아니 된다.

1. 경제적 가치의 크기가 일반인이 통상적으로 이해하는 수준을 초과하는 경우
2. 재산상 이익의 내용이 사회적 상규에 반하거나 거래 상대방의 공정한 업무수행을 저해하는 경우
3. 재산상 이익의 제공 또는 수

령이 비정상적인 조건의 금융투자상품 매매거래, 투자자문계약, 투자일임계약 또는 신탁계약의 체결 등의 방법으로 이루어지는 경우

4. 법인 기타 단체의 고유재산 관리업무를 수행하는 자에게 금전, 상품권, 금융투자상품 등을 제공하는 경우. 다만, 사용범위가 공연·운동경기 관람, 도서·음반 구입 등 문화활동으로 한정된 상품권을 제공하는 경우는 제외한다.

5. 재산상 이익의 제공 또는 수령이 위법·부당행위의 은닉 또는 그 대가를 목적으로 하는 경우

6. 거래상대방만 참석한 여가 및 오락활동 등에 수반되는 비용을 제공하는 경우

7. 금융투자상품 및 경제정보 등과 관련된 전산기기의 구입이나 통신서비스 이용에 소요되는 비용을 제공하는 경우. 다만, 제38조제1호에 해당하는 경우는 제외한다.

<신 설>

8. 집합투자회사가 자신이 운용하는 집합투자기구의 집합투자증권의 판매실적에 연동하여 이를 판매하는 우정사업본부(그 책임자, 관리자 및 직원을 포함한다)에게 재산상 이익을 제공하는 경우

9. 동일 판매촉진 활동 내에서 동일 거래상대방에 대한 한도 없이 거래금액에 비례하여 재산상 이익을 제공하는 경우

제40조(재산상 이익의 가치 산정)
재산상 이익의 가치는 다음 각 호와 같이 산정한다.

1. 금전의 경우 해당 금액
2. 물품의 경우 구입비용
3. 접대의 경우 해당 접대에 소요된 비용. 다만, 우정사업본부 책임자, 관리자 및 직원과 거래상대방이 공동으로 참석한 경우 해당 비용은 전체 소요경비 중 거래상대방이 점유한 비율에 따라 산정된 금액으로 한다.
4. 연수·기업설명회·기업탐방·

<신 설>

세미나의 경우 거래상대방에게 직접적으로 제공되었거나 제공받은 비용

5. 제1호부터 제4호까지에 해당하지 아니하는 재산상 이익의 경우 해당 재산상 이익의 구입 또는 제공에 소요된 실비

제41조(재산상 이익의 제공 기준)

① 관리자 및 직원은 동일 투자자 또는 거래상대방에게 5만 원 초과 100만 원 이하인 물품 또는 식사 등 편익을 제공하거나 100만원 이하인 금전, 상품권, 금융투자상품 등을 제공하고자 하는 경우(추첨 기타 우연성을 이용하는 방법 등으로 선정된 경우를 포함하며, 1일 누적 금액 100만 원 이하에 한한다) 그 목적, 내용, 일자, 상대방 및 경제적 가치 등을 책임자(본부의 경우에는 소관부서장)로부터 사전 승인을 받아야 한다.

② 해당 관리자 및 직원은 투자자 또는 거래상대방별로 제공하려는 재산상 이익이 1일 누적 금액 100만원을 초과하는 금전,

<신 설>

<신 설>

상품권, 금융투자상품, 물품 또는 식사 등의 편익인 경우 책임자(본부의 경우에는 소관부서장) 및 준법감시인의 사전 승인을 받아야 한다.

③ 관리자 및 직원은 제1항 및 제2항에 따라 사전 승인을 요청하는 경우 제39조에서 규정한 부당한 재산상 이익의 제공에 해당되는지 여부를 먼저 검토하여야 한다.

제42조(재산상 이익의 수령 기준) 관리자 및 직원이 집합투자증권 업무와 관련하여 거래상대방으로부터 재산상 이익을 수령하는 경우에는 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」 및 그 하위 법령과 규정에서 정하고 있는 사항을 따르되, 수령 시 그 목적, 내용, 일자, 상대방 및 경제적 가치 등을 책임자(본부의 경우 소관부서장)의 사전 승인을 받아야 한다.

제43조(공시) ① 「금융투자업규정」 제4-18조제2항에 따라 본부 소관부서장은 금전·물품·

<신 설>

편익 등 재산상 이익을 10억 원(최근 5개 사업연도를 합산한 금액을 의미한다)을 초과하여 특정 투자자 또는 거래상대방에게 제공하거나 특정 투자자 또는 거래상대방으로부터 제공받은 경우 그 내용을 인터넷 홈페이지 등을 통하여 공시하여야 한다.

② 제1항에 따라 재산상 이익의 제공 또는 수령에 관한 공시를 하는 경우 다음 각 호의 사항을 포함하여야 한다.

1. 제공(수령)기간
2. 제공받은 자(우정사업본부가 수령한 경우에는 제공한 자)가 속하는 업종(한국표준산업분류상 업종별 세세분류에 따른 업종을 말한다)
3. 제공(수령)목적
4. 제1호의 기간 중 제공(수령)한 경제적 가치의 합계액

제44조(기록·보관) ① 본부 소관부서장은 재산상 이익을 제공하거나 제공받은 경우 그 목적, 내용, 일자, 거래상대방, 경제적

<u><신 설></u> 제37조 ~ 제40조 (생 략) 제40조(다른 법규와의 관계) 기타 이 규정에 정하지 않는 사항은 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」, 「자본시장과 금융투자 업에 관한 법률」, 「금융소비 자보호에 관한 법률」, 「우정사 업본부 내부통제 규정」 및 「자 금운용관리 내부통제 지침」 등 을 준용한다.	가치 등을 5년 이상의 기간 동 안 기록·보관 하여야 한다. ② 본부 소관부서장은 우정청별 재산상 이익의 제공 및 수령 내 역의 기록·보관에 관한 사항을 각 우정청 관리자에게 위임할 수 있다. 제10장 기타업무 행위 시 준수 사항 제45조 ~ 제48조 (현행 제37조부 터 제40조까지와 같음) 제48조(다른 법규와의 관계) 그 밖에 이 규정에서 정하지 않은 사항은 「금융회사의 지배구조 에 관한 법률」, 자본시장법, 금 융소비자보호법, 「금융투자업 규정」, 「우정사업본부 내부통 제 규정」, 「자금운용관리 내 부통제 지침」, 한국금융투자협 회 「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정」 등을 준용 한다.
---	--